

הסכם מיוחד להקצאת שטח

שנערך ונחתם לפי פנימ ביום 17 לחודש 02 שנה 2022

בין: **ההסתדרות הציונית העולמית באמצעות החטיבה להתיישבות**
(להלן - "המיישבת")

מצד אחד

לפי פנימ

לבין: אל"ם אשיר דניאל 025645870 025450114 ט"ז
(להלן - "המשתמש")

מצד שני

לבין: ש"ה
(להלן - "האגודה" /או "הישוב")

מצד שלישי

הואיל: והמשתמש מעוניין להשתמש לצורך נטיעה בשטח קרקע אשר הוקצה למיישבת, בתחומי היישוב שילה _____ (להלן - "השטח") והמסומן במפה המצורפת להסכם זה כנספח "א";

והואיל: ובין המיישבת לבין הממונה על הרכוש הנטוש והממשלתי באזור יהודה ושומרון (להלן - "הממונה") נערך הסכם, לפיו נמסר השטח בהרשאה למיישבת לצורך תכנון פיתוח וביסוס היישוב. ההסכם מצורף לחוזה זה ומסומן כנספח "ב";

והואיל: וההסכם המסומן כנספח "ב" מאפשר למיישבת להקצות למשתמש את המקרקעין לצורך נטיעה בכפוף לכך שהמשתמש יחתום על הסכם זה;

והואיל: והאגודה (הישוב) נתנה את הסכמתה לביצוע הנטיעה בשטח שבתחומי הישוב;

והואיל: והמשתמש מכיר באחריותה של המיישבת על השטח ובזכותה להקצות שטח זה, בכפוף להסכמת האגודה, כאמור לעיל. מצורף להסכם זה אישור ועדת הקצאות של המיישבת ומסומן כנספח "ג";



אי לכך הוסכם והותנה כדלקמן:

1. המבוא להסכם מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.
2. המיישבת מקצה את השטח למשתמש לתקופה, החל מיום _____ ועד ליום 2019 (להלן - "תקופת הקצאה").
3. הצדדים יהיו רשאים להאריך את ההקצאה לתקופה נוספת וכל זאת 60 ימים לפני תום תקופת ההקצאה.
4. מוסכם בזאת, כי כל אחד מהצדדים להסכם זה יוכל להביא את ההסכם לכדי סיום מכל סיבה ומבלי שתחול עליו החובה לנמק את הסיבה, במתן הודעה בכתב לצד האחר 60 ימים מראש (להלן - "תקופת ההודעה המוקדמת").
5. המשתמש מתחייב להשתמש בשטח אך ורק למטרה שהוצהר עליה במבוא להסכם זה.
6. המשתמש מקבל על עצמו את כל חיובי המיישבת, בשיוויים המחויבים, כמפורט בנספח "ב" להסכם לרבות שמירה ככל יכולתו על השטח שהוקצה לו.
7. תמורת ההקצאה ישלם המשתמש למיישבת דמי הקצאה סמליים בסך 1 ₪ לשנה.
8. מוצהר ומוסכם, על ידי המשתמש, כי השימוש בקרקע ייעשה על אחריותו הבלעדית. היה והמיישבת תיתבע, על ידי מאן דהוא, בגין פעולותיו של המשתמש בשטח, אזי ישפה המשתמש את המיישבת ו/או את האגודה (הישוב) בכל סכום שיושת על המיישבת ו/או על האגודה (הישוב), בגין פעולותיו בשטח.
9. המשתמש לא יבצע כל השקעה כספית בשטח ללא רשות המיישבת ובתאום עם האגודה. ככלל, **אסורה כל השקעה הקשורה בשטח, למעט גידור ונטיעה בלבד**. יחד עם זאת, בכפוף לקבלת אישורים ו/או היתרים על פי הדין ניתן יהיה להקים בשטח מבני מנהרות עבירות לחקלאות. היה והמשתמש ישקיע כסף בפיתוח השטח למטרה שהוצהר עליה במבוא להסכם זה אזי:
 - א. הבאת הסכם זה לכדי סיום, על ידי המיישבת, תוכל להיות רק בנימוק של צרכי הציבור. עם זאת, הגדרת צורכי הציבור נתונה בלעדית בידי המיישבת.
 - ב. המשתמש לא יהיה זכאי לכל פיצוי שהוא בגין השקעותיו בשטח או בגין פינוי מוקדם כאמור בסעיף 10 להלן.
 - ג. המיישבת ו/או האגודה (הישוב) יעשו מאמץ להקצות למשתמש שטח חלופי לצורך השימוש שעשה בשטח. הכול במסגרת יכולותיהם הכספיות והמגבלות החוקיות של המיישבת ו/או האגודה (הישוב) באותו זמן.
10. כל מחלוקת שתהיה בקשר להסכם זה תתברר בבית המשפט לו מוקנה הסמכות המקומית והעניינית לדון בה. הצדדים יוכלו למנות בורר מוסכם מטעמם. הבורר יהיה פטור מסדרי דין ומדיני ראיות.
11. למרות כל האמור לעיל, מוצהר ומוסכם בין הצדדים, כי קיום הסכם זה תלוי בקיום ההסכם שבין המיישבת, בנוגע לשטח, לבין הממונה ובין המיישבת לבין האגודה. במידה וההסכם שבין המיישבת לבין האגודה ו/או ההסכם בין המיישבת והממונה יסתיים מסיבה כלשהי או השטח המוקצה יוקטן, הסכם זה יבוטל באופן מיידי. זאת מבלי שתהיה למי מן הצדדים טענה כלפי הצד השני.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

שילוח לפי טענות הקצאי
להתיישבות קריית הירוקה
אגודה שותפותית
57092598

המשתמש

המיישבת

נספח להסכם ברשות

אנו הח"מ, מאשרים ומתחייבים בזאת כדלקמן:

1. ביום 17.02.2022 נערך ונחתם הסכם ברשות לשימוש בקרקע (להלן - "הסכם"), בינינו לבין ההסתדרות הציונית העולמית - החטיבה להתיישבות (להלן - "המיישבת").
2. בהתאם להסכם, קיבלנו לשימושנו מאת המיישבת שטח קרקע בתחומי הישוב _____ שילה _____ המתוחם בהסכם (להלן - "שטח הקרקע").
3. ידוע לנו, כי שטח הקרקע נמצא בתחום שטחים שנמסרו למיישבת בהסכם הרשאה מאת הממונה על הרכוש הנטוש והממשלתי באזור יהודה והשומרון (להלן - "הממונה") - מס' חוזה / עסקה מתאריך _____.
4. למען הסר ספק ולאחר שקיבלנו הבהרות מאת המיישבת, אנו מתחייבים בזאת, ללא כל תנאי, להסדיר עם הממונה, בכל זמן שיבקש, את הצד החוזי והכספי בגין שימוש בקרקע, לכרות עימו הסכם, בגין שימוש בשטח הקרקע, נעשה זאת לאלתר וללא תנאי.
5. כמו כן, אנו מתחייבים בזאת להסדיר את הצד החוזי והכספי, כלומר, לשלם בגין השימוש בשטח הקרקע, מיום חתימת הסכם ברשות עם המיישבת, על פי תנאי ההסכם שיערכו עימו, נעשה זאת לאלתר וללא כל תנאי.
6. אנו מתחייבים, כי אם לא נבצע את האמור במסמך זה לאלתר וללא כל תנאי, רשאית המיישבת ו/או הממונה להורות לנו לסלק את ידינו משטח הקרקע ולהשיבו לה כשהשטח נקי מכל אדם וחפץ, בהתראה של שבעה (7) ימים מראש ואנו נעשה זאת במועד שייקבע בהוראת המיישבת. אנו מוותרים על כל טענה ו/או תביעה כלפי המיישבת והממונה.
7. אנו מתחייבים לשלם לממונה סך של 5,000 ₪ בגין כל יום אחור בפינוי שטח הקרקע והשבתו לידי המיישבת כשהוא נקי מכל אדם וחפץ.

ולראיה באנו על החתום ביום 17.02.2022

שם אליהו ורדי ת.ז. 5649702 545114 חתימה ליה
כתובת הנכס שילה